

CAPÍTULO 1

¿Qué es la criminología?

Juanjo Medina · Lorea Arenas

Estas diapositivas no son los apuntes.

El manual está en abierto. Lo escrito vive en el libro.

Hollywood tiene buena parte de la culpa.

Ni perfiladoras, ni criminalistas.

Quién hace qué

1

Psicóloga forense

Evalúa comportamiento individual para tribunales e intervención.

2

Criminalista

Recoge y analiza evidencia física y química para el proceso.

3

Criminóloga

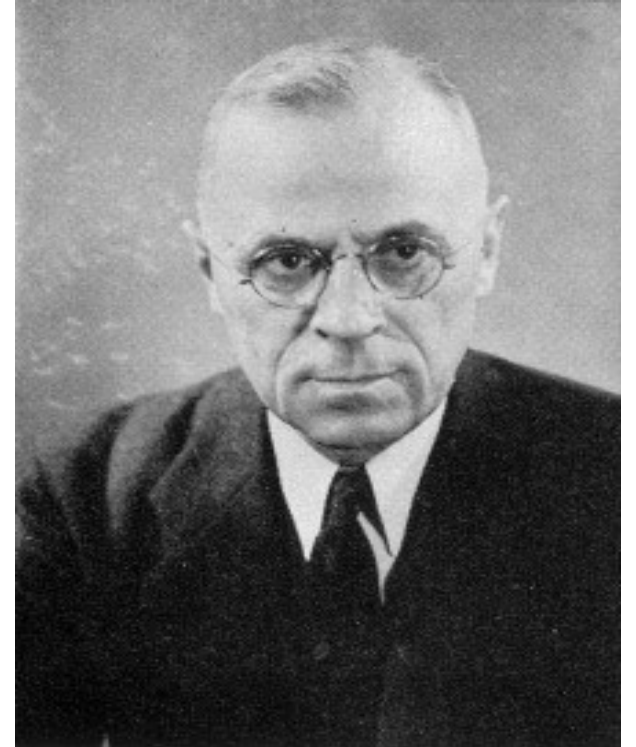
Estudia el delito y las respuestas sociales que suscita.

¿Qué es, entonces, la criminología?

Tres respuestas ajenas, y luego la nuestra.

“ el conjunto de conocimientos sobre el delito como fenómeno social.

Edwin Sutherland, 1947



Edwin H. Sutherland (1883-1950)

Los tres procesos de Sutherland

1

Hacer la ley

Ciertos actos indeseables se definen políticamente.

2

Infringirla

Pese a la definición, algunas personas persisten.

3

Reaccionar

La sociedad política responde: castigo, tratamiento, prevención.

Qué añade Garland

Sutherland: un objeto

El delito como fenómeno social.
La criminología estudia algo.
Definición por su contenido.

Garland: un género

Una forma de hablar y pensar
sobre el delito, nacida con la
modernidad, con sus revistas,
cátedras e institutos.

Nada de esto está escrito en piedra.

Es una cuestión contestada, no cerrada.

La definición del libro, por piezas

Cada pieza es una sección de este capítulo. El curso entero cuelga de aquí.

1 Proyecto

Intelectual y académico,
no «ciencia».

2 Institucionalizado

De forma gradual, desigual
y creciente.

3 Determinado

Surge cuando surge
por razones históricas.

4 Temas

Delito, quien lo comete,
quien lo sufre, respuestas.

5 Sesgado

Canon de hombres blancos
y occidentales.

6 Político

Con consecuencias sobre
la vida de las personas.

Las definiciones

- 1 Grupos pequeños. A cada grupo, una definición: Sutherland, Garland o la nuestra.
- 2 ¿Qué incluye esa definición? ¿Qué deja fuera?
- 3 Puesta en común: buscamos los casos frontera, no el consenso.

**No decimos «ciencia».
Decimos proyecto intelectual.**

No es un tecnicismo: es una posición.

Dos almas

Idiográfica

Lo particular de cada fenómeno.
Comprensión empática.
Desconfía de la generalización.

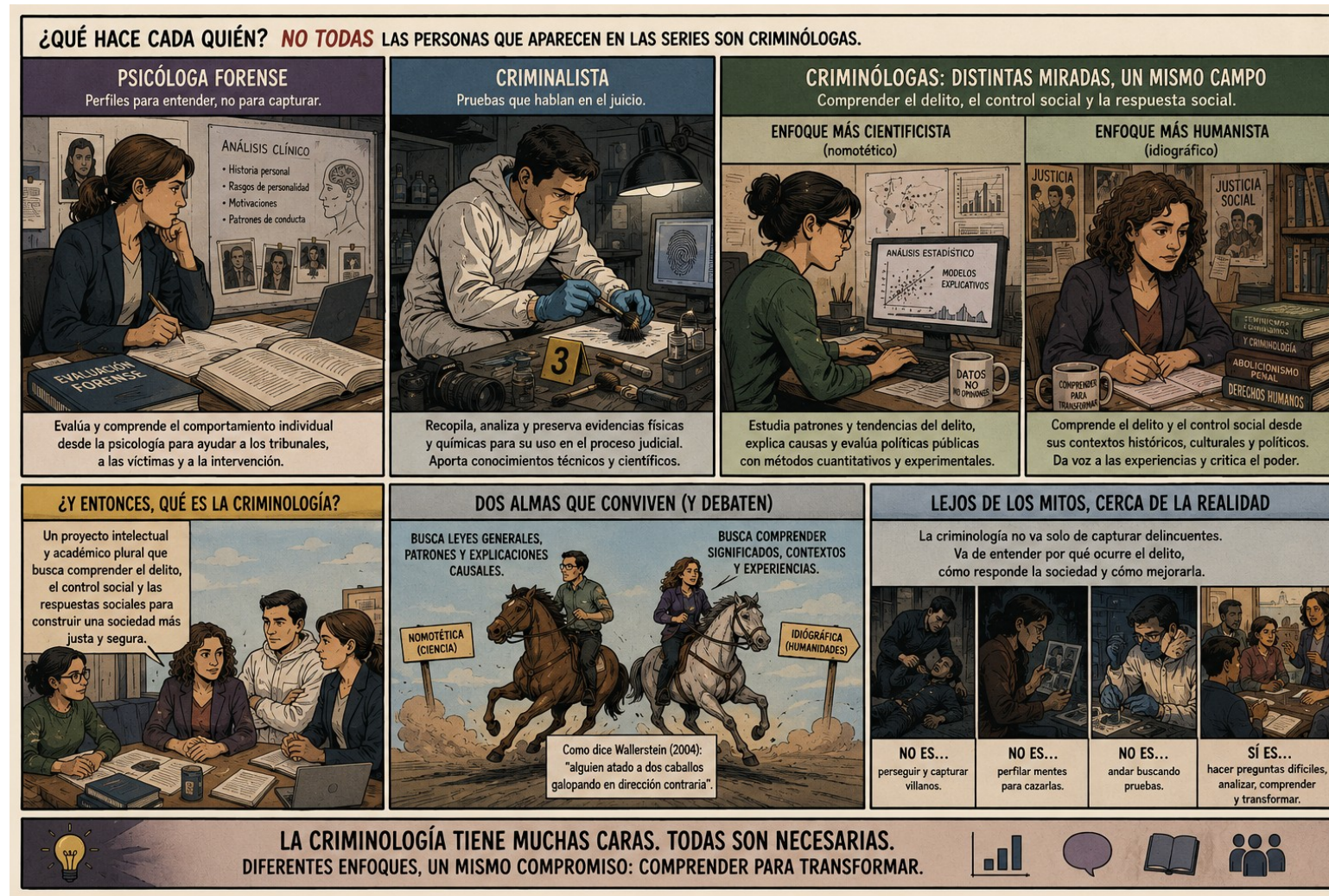
Nomotética

Lo regular y lo repetido.
Medida y experimento.
Busca leyes universales.

“
*alguien atado a dos caballos galopando en dirección
contraria.*

Immanuel Wallerstein, 2004 · sobre las ciencias sociales

Quién es quién, y las dos almas



El mapa de David Smith

Campo de las ciencias

Epidemiología, genética, buena parte de la psiquiatría, psicología social y experimental, casi toda la economía, sociología de encuesta.

Campo de las humanidades

Buena parte de la sociología, historia, teoría política, estudios sobre medios, teoría psicoanalítica. La antropología, a medio camino.

Llamarla «ciencia» es tomar partido.

Empobrecedor como objetivo. Y falso como descripción.

Qué es una «disciplina»

Wallerstein: tres cosas a la vez.

1

Categoría

Un campo con fronteras
y modos legítimos de investigar.

2

Institución

Departamentos, revistas,
sociedades, congresos.

3

Cultura

Clásicos compartidos, debates
propios, estilos que se premian.

Los adornos de una identidad distintiva



Criminology (ASC), The British Journal of Criminology (OUP) y Revista Española de Investigación Criminológica (SEIC). Reproducidas al amparo del art. 32.1 LPI.

**Beccaria era jurista y economista.
Sutherland, sociólogo.**

Nadie hacía criminología desde la criminología.

2003

titulación oficial en España

Antes solo hubo títulos propios en Institutos de Criminología, casi todos nacidos dentro de departamentos de Derecho Penal.

43

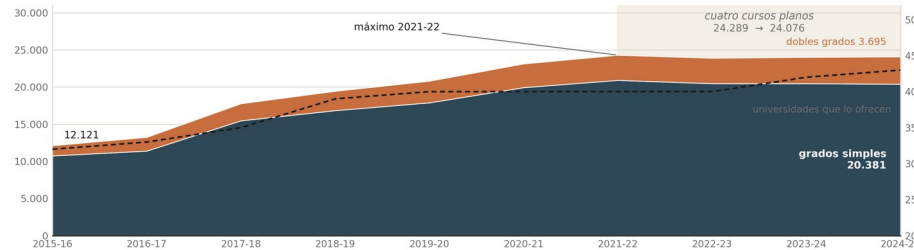
universidades ofrecen el grado

Y la matrícula lleva estancada en unos 24.000 estudiantes desde 2021-22. Siguen abriéndose títulos para repartirse los mismos alumnos.

Los grados de criminología en España

Diez cursos de expansión, estancamiento y desplazamiento hacia la privada y la enseñanza a distancia

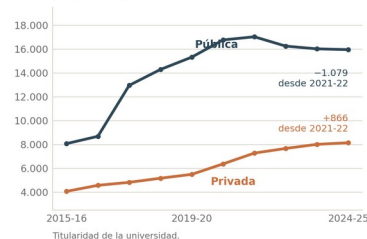
1. La matrícula se duplicó y luego se detuvo; la oferta siguió creciendo



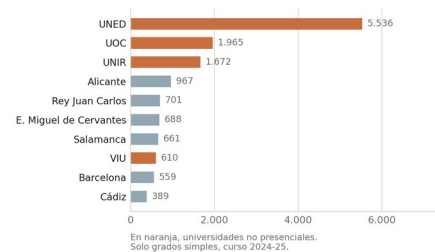
2. El peso de los dobles grados no deja de crecer



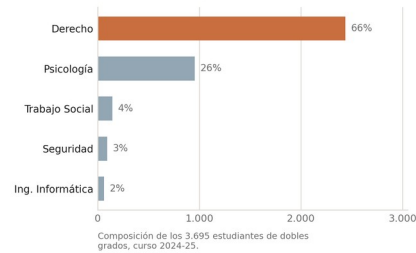
4. La privada gana lo que pierde la pública



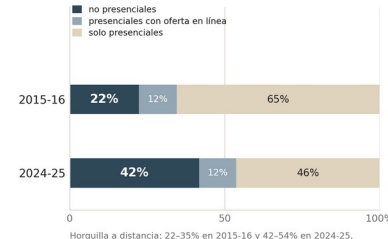
6. La UNED, la UOC y la UNIR suman el 38% del total



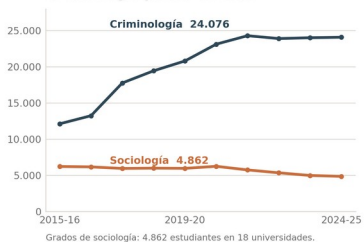
3. Dos de cada tres dobles grados son con Derecho



5. Cuatro de cada diez estudiantes no pisan un aula



7. La criminología se duplicó; la sociología perdió un 22%



Los grados de criminología en España

Mirad el primer panel: la matrícula se estanca en 24.000 mientras el número de universidades sigue subiendo, de 32 a 43.

Cursos 2015-16 a 2024-25. Elaboración propia sobre datos del SIU (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), Estadística de Estudiantes Universitarios. 2024-25, provisional.

El conocimiento sobre el delito no surge de la nada.

Loader y Sparks, parafraseando a Stanley Cohen.

Quién decide qué se sabe

1 Universidades

Emplean —o no— al personal investigador.

2 Financiadores

Financian unos proyectos y no otros.

3 Gestores de datos

Permiten o niegan el acceso a datos y contextos.

4 Editoriales

Ofrecen —o cierran— espacios donde publicar.

5 Medios

Usan, abusan, ignoran los resultados.

6 Ministerios

Definen qué problema merece ser estudiado.

Los dos proyectos de Garland

Proyecto lombrosiano

Objetivo científico.
Explicar por qué delinquen
quienes delinquen.
Investigación etiológica.

Proyecto gubernamental

Objetivo institucional.
Gobernar administrativamente
la delincuencia.
Investigación operativa.

Una disciplina financiada para resolver los problemas del Estado.

Por eso no puede ser apolítica.

De un modelo a otro

Estado del bienestar

Primeros dos tercios del XX.
El delito, gestionado de forma
tecnocrática y lejos del
foco público.

Cultura del control

Desde los años ochenta.
Politización del delito, nuevos
actores privados, tecnologías
de control, víctimas organizadas.

“
un contexto político hiperactivo, volátil, inestable, y en el que resulta más difícil que la razón y la evidencia conduzcan lo que se dice y hace.

Ian Loader y Richard Sparks, 2012

Los cinco temas

Es el índice de la segunda parte del manual.

1

El delito

Como evento y como proceso.
Y los daños afines.

2

Quien lo comete

Personas físicas y jurídicas,
sus contextos.

3

Quien lo sufre

Consecuencias, respuestas,
mecanismos de reparación.

4

Respuesta estatal

Criminalización e instituciones
de la justicia penal.

5

Respuesta social

Control informal y cultura
en torno al delito.

**Nace en sociedades clasistas,
machistas y racistas.**

Y muchas de sus construcciones sirvieron para reproducirlas.

Cinco puntos ciegos

1 Clase

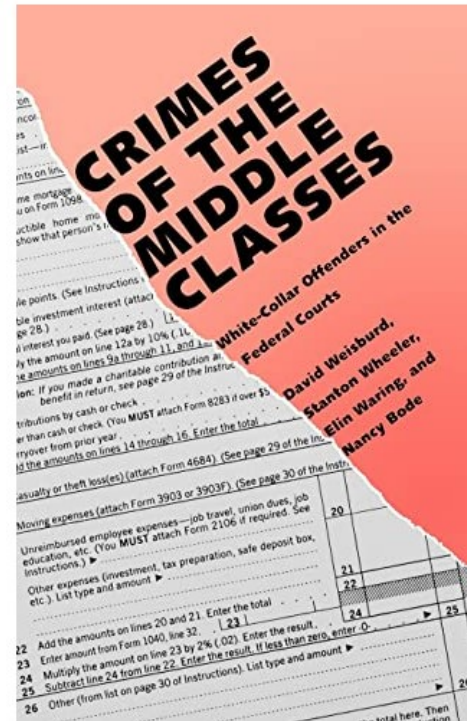
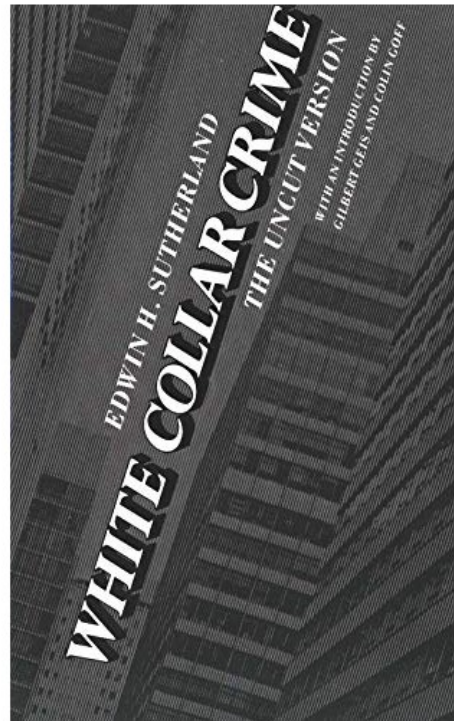
2 Género

3 Raza

4 Sur global

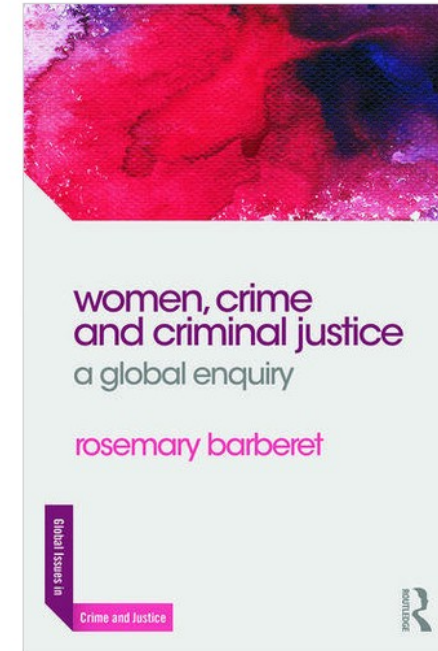
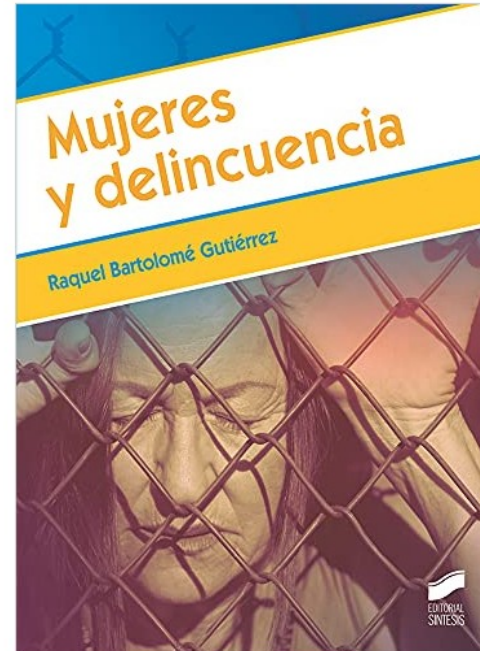
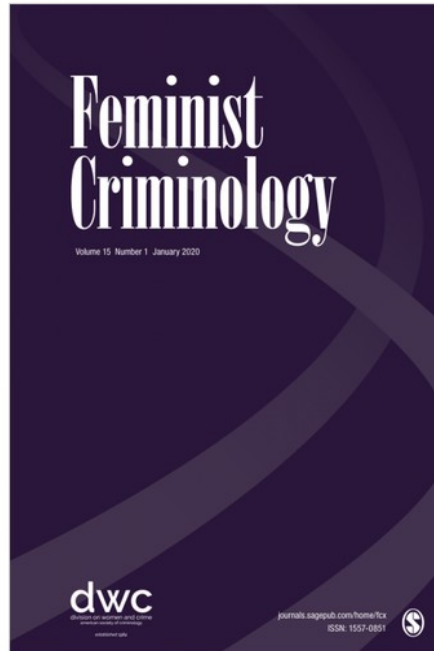
5 Planeta

Clase: la delincuencia de los poderosos



Sutherland, *White Collar Crime* (Yale UP) · Weisburd et al. (Yale UP) · Tombs y Whyte (Routledge). Art. 32.1 LPI.

Género: tres décadas de corrección



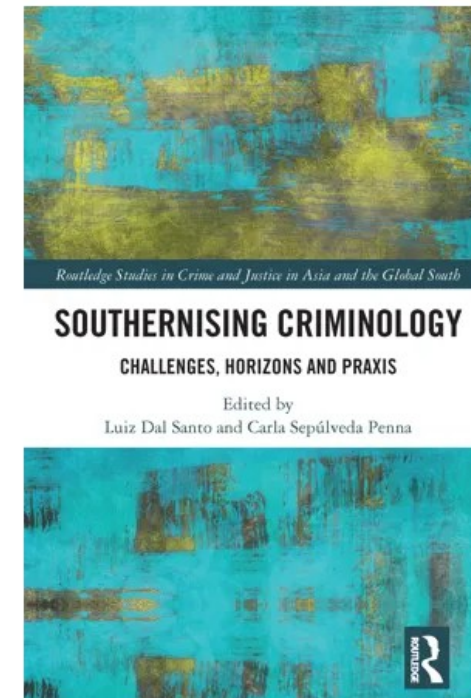
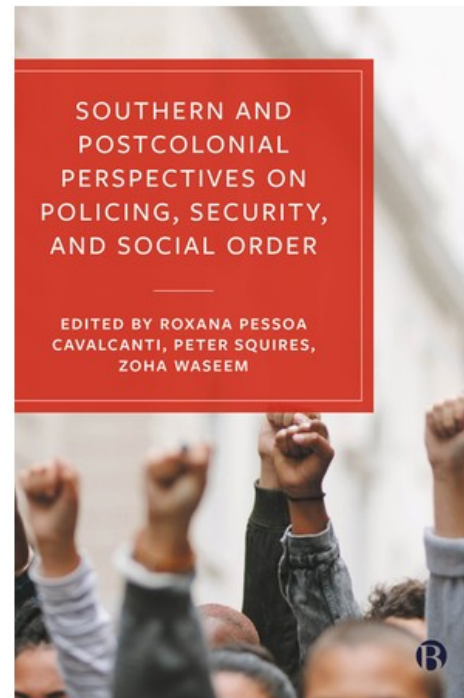
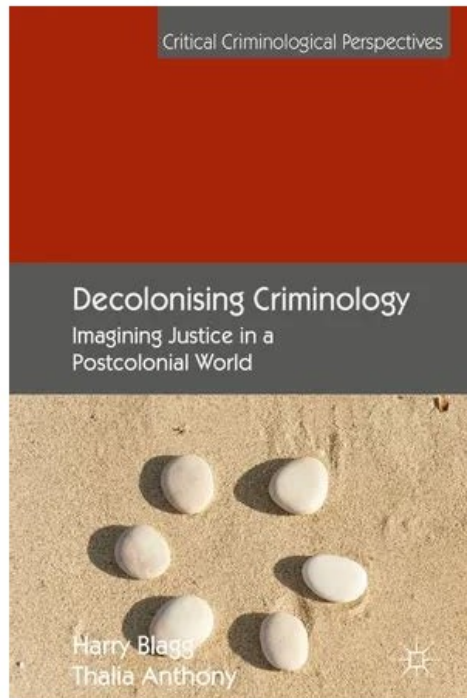
Feminist Criminology (Sage/ASC) · *Bartolomé Gutiérrez* (Síntesis) · *Barberet* (Routledge). Art. 32.1 LPI.



Raza: del racismo científico al racismo institucional.

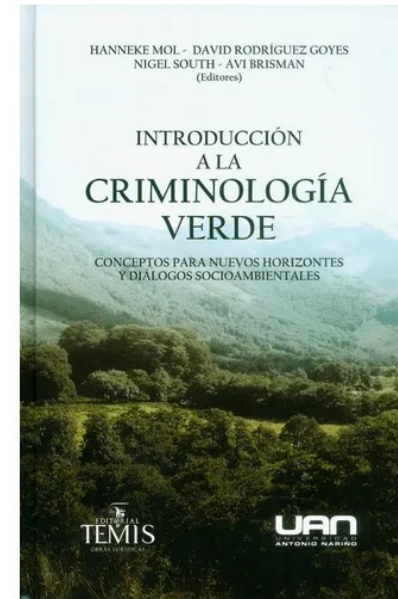
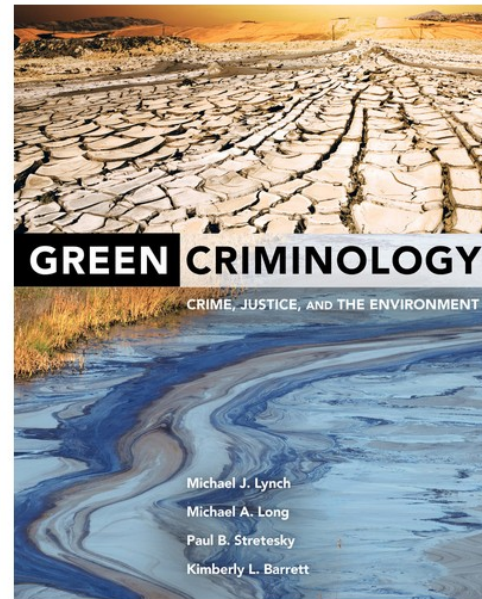
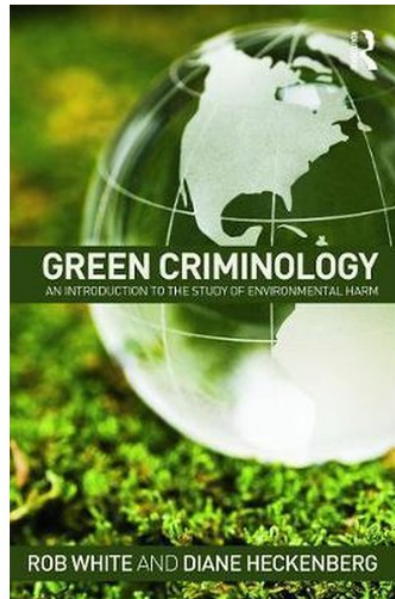
Black Lives Matter, Nueva York, julio de 2016. Foto: Nicole Baster / Unsplash.

Sur global: el canon es provinciano



Blagg y Anthony (Palgrave) · Pessoa Cavalcanti et al. (Bristol UP) · Dal Santo y Sepúlveda Penna (Routledge). Art. 32.1 LPI.

Planeta: criminología verde



White y Heckenberg (Routledge) · Lynch et al. (Univ. of California Press) · Mol, Rodríguez Goyes, South y Brisman (Temis). Art. 32.1 LPI.

Los sesgos aplicados

- 1 A cada grupo, un tema de investigación criminológica concreto.
- 2 Localizad en él los cinco puntos ciegos: clase, género, raza, sur global, planeta.
- 3 ¿Cuál de los cinco es el más difícil de ver? ¿Por qué?

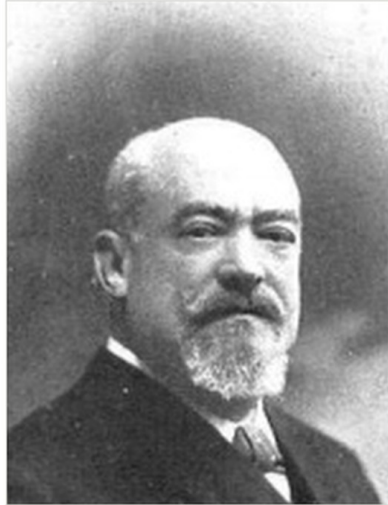
Somos un campo ciego a su propio pasado.

Hay un relato canónico. Y casi nadie ha leído a sus protagonistas.

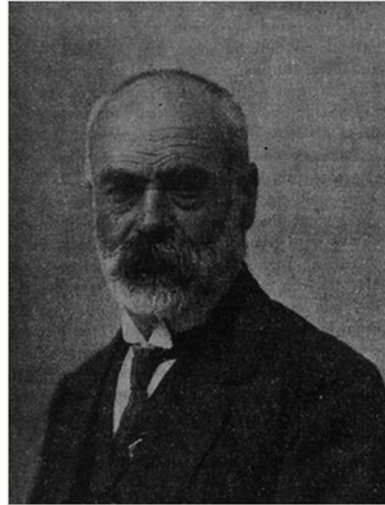
El relato canónico



Concepción Arenal
1820-1893



Rafael Salillas
1854-1923



Pedro Dorado Montero
1861-1919



Constancio Bernaldo de Quirós
1873-1959



Luis Jiménez de Asúa
1889-1970

Concepción Arenal, Rafael Salillas, Pedro Dorado Montero, Constancio Bernaldo de Quirós y Luis Jiménez de Asúa. Dominio público (Wikimedia Commons y Hemeroteca Digital de la BNE).

Por qué el relato se queda corto

Es historia de las ideas

Escrita casi toda desde el derecho penal. Identifica autores y reconstruye sus aportaciones, pero no las instituciones.

Y con una definición estrecha

Deja fuera a alienistas, psiquiatras e higienistas. Y permite sostener que bajo el franquismo no hubo discurso.

“*variada, enérgica y dispersa.*”

Rosemary Barberet, 2005 · sobre la criminología española

Tres carencias estructurales

1

Sin área propia

La carrera se hace y se evalúa dentro de áreas ajenas.

2

Sin administración

No hay equivalente al NIJ ni al NSCR neerlandés.

3

Sin datos

No hay encuesta nacional de victimización.

La diáspora

Catorce criminólogas y criminólogos españoles que investigan hoy fuera de España.



Retratos reproducidos con autorización expresa de las personas retratadas.

Y aun así, hay mucho que celebrar.

La SEIC: ~200 investigadoras, la REIC desde 2003, congreso anual.

“*La relación entre la criminología y la política es básica, incluso interna.*

Ian Loader, 2022

Cada teoría lleva dentro un programa político criminal.

Una idea de la naturaleza humana, de la buena sociedad y del papel del Estado.

Tres hábitos para el curso

1

De dónde viene

Qué país, qué década, qué datos, quién lo financió.

2

Qué zanja la evidencia

Y qué parte del desacuerdo no la zanja.

3

Mapa ≠ campo

Lo mejor no siempre lleva la etiqueta.

Un campo joven, disputado y con huecos evidentes.

Todavía tiene preguntas importantes sin respuesta. Esa es la buena noticia.